

1501831-40.2019.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: NAIRA ASSIS BARBOSA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... a exercia.

Neste sentido:

PROVA - Roubo - Apreensão da "res furtiva" em poder do acusado - Justificativa isolada do conjunto probatório - Valor.

Em se tratando de crimes contra o patrimônio, a apreensão da "res furtiva" em poder de quem incidem fortes suspeitas, transmuda a presunção de autoria em certeza, quando completamente isolada do conjunto probatório a justificativa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

4ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501831-40.2019.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501831-40.2019.8.26.0617 - Controle nº 2019/001241

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL RICARDO SAES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Naira Assis Barbosa

GABRIEL RICARDO SAES, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal porque no os dias 1º e 2 de novembro de 2019, em local incerto, nesta, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, a bicicleta da vítima.

Apurou-se que o acusado estourou o cadeado da bicicleta e subtraiu o bem. Ocorre que policiais foram acionados e o acusado detido na posse da res. Confessou a autoria do delito.

Recebida a denúncia o acusado foi citado, mas não interrogado, diante de sua revelia.

Em juízo, foram ouvidas testemunhas.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, eis que materialidade e autoria restaram demonstradas.

A defesa de disse que que não existem provas, deve ser absolvido, nos termos do

artigo 386, VII, do CPP e, ainda, diante da insignificância, absolvição nos termos do artigo 386, III, do CPP. Ainda, aplicação do furto privilegiado, diante do pequeno valor da res. Por fim, teceu comentários sobre a pena.

Relatei.

Decido.

Trata-se de delito de furto, cujo tipo requer que a conduta do acusado seja a de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem.

Portanto, para que se faça possível a condenação, dois são os requisitos necessários, prova de autoria (consistente na subtração) e materialidade (coisa alheia móvel).

In casu, tanto autoria quanto materialidade estão devidamente comprovadas.

A materialidade resta demonstrada por meio dos autos de apreensão e entrega e laudo pericial acostados aos autos, bem como dos depoimentos prestados.

No tocante à autoria, também nenhuma dúvida há.

Com efeito, quando da prisão em flagrante, o acusado confessou de forma detalhada a autoria do crime.

Afirmou que fazendo uso de uma chave de fenda rompeu o cadeado da bicicleta, tendo fugido. Foi abordado pelos policiais.

Em juízo, não deu sua versão sobre os fatos, diante de sua revelia.

O representante da vítima confirmou a subtração, na fase policial.

Por fim, em juízo, o policial Gregori contou que foi acionado via COPOM acerca do furto cometido pelo acusado. Ele havia violado o lacre de segurança da bicicleta com uma chave de fenda. Realizaram patrulhamento pelo local e avistaram o acusado na posse da bicicleta subtraída. Realizada a abordagem, foi constatado que a bicicleta estava com o lacre violado. Indagado, informou que desde o dia anterior teria quebrado o lacre e estava andando com a bicicleta.

Obviamente não há dúvida acerca da autoria.

Não porque o acusado confessou, de forma detalhada, a autoria do crime, ainda na fase policial.

O policial Gregori, em acréscimo, contou que o acusado confessou a subtração.

Percebe-se que a prova é mais do que suficiente para lastrear a decisão condenatória.

Há lembrar, ainda, que o encontro da res pouco após a ocorrência do delito na posse do acusado faz inverter o ônus da prova, cabendo agora a ele demonstrar a que título a exercia.

Neste sentido:

PROVA - Roubo - Apreensão da "res furtiva" em poder do acusado - Justificativa isolada do conjunto probatório - Valor.

Em se tratando de crimes contra o patrimônio, a apreensão da "res furtiva" em poder de quem incidem fortes suspeitas, transmuda a presunção de autoria em certeza, quando completamente isolada do conjunto probatório a justificativa apresentada pelo acusado.

PROVA - Furto - Apreensão da res em poder do acusado. A apreensão da res em poder do agente gera a presunção de autoria do, furto invertendo-se o ônus da prova. Ao suspeito incumbe oferecer justificativa plausível para a comprometedora posse. Em o não fazendo, prevalece, para efeito de condenação, a certeza possível de ter praticado a subtração. (TACrimSP - Ap. Crim. nº 1.006.721 - São Paulo - Rel. Juiz Renato Nalini - J. 18.03.96 - DJU 18.04.96).

FURTO QUALIFICADO - Concurso de agentes - Apreensão da res furtiva em poder do acusado - Presunção de responsabilidade - Ônus da prova - Inversão - Conjunto probatório - Condenação.

A apreensão da res furtiva em poder do acusado gera presunção de responsabilidade, ocorrendo, assim, uma inversão do ônus da prova. Se a justificativa do agente é dúbia e não encontra respaldo na prova produzida, sendo inclusive, desmentida por uma testemunha, a condenação é decisão que se impõe. Conhecido. Negado provimento. Unânime. (TJDF - Ap. Crim. nº 16.262/96 - DF - 2ª T - Rel. Des. Paulo Guilherme Vaz de Mello - J. 30.04.97 - DJ 20.08.97 - v.u).

Não provou.

Está-se, portanto, diante de um conjunto probatório eloquente. E não pode ser

desprezado esse material de convencimento quando se trata de um delito que vem intranquilizando a comunidade.

Com o elenco de elementos formadores de convicção como os apontados nos autos, a condenação do réu mostra-se racional e não vulnera a necessidade de um contexto sólido para sustentar o édito expiatório.

A qualificadora restou comprovada nos autos.

Os laudos de folhas 65/71 comprovam o rompimento do lacre.

No tocante a tentativa, vale lembrar que o crime de furto se consuma, conforme novo entendimento dos tribunais superiores, com a simples posse, desnecessária que se faça de forma mansa e pacífica (REsp 1524450 RJ 2015/0073105-7).

Em sendo assim, o crime é mesmo consumado.

Não há que falar em aplicação do princípio da insignificância, tampouco em furto privilegiado.

Ora, a bicicleta subtraído foi avaliada em R\$ 750,00, valor este que a meu ver não pode ser tido como baixo ou insignificante, especialmente diante da realidade do nosso país, em que muitas pessoas não chegam a ganhar tal valor em um mês.

Daí porque do acolhimento integral da denúncia.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é tecnicamente primário.

No mais, as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, lhe são favoráveis.

O dolo foi normal à espécie.

Estabeleço a pena-base no mínimo de 02 (dois) anos de reclusão, além da pecuniária de 10 (dez) dias-multa, sendo esta calculada na proporção mínima cominada em lei, em face da situação econômica do sentenciado.

Milita em favor do sentenciado a menoridade relativa e a confissão espontânea, circunstâncias que sempre atenuam a pena, mas porque fixada no mínimo, inviável sua redução,

Atentando aos critérios do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, e art. 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

O sentenciado é primário e abaixo terá sua pena substituída, por isso, autorizo o apelo em liberdade.

Por preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser determinada no juízo da execução e prestação pecuniária em favor APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco, no valor equivalente a um salário mínimo na data do pagamento.

À luz do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, por consequência:

CONDENO, GABRIEL RICARDO SAES, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na proporção mínima cominada em lei.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade em entidade a ser determinada no juízo da execução e prestação pecuniária em favor da APAR - Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco, no valor equivalente a um salário mínimo na data do pagamento.

Autorizo o apelo em liberdade.

Expeça-se contramandado de prisão, se o caso.

Eventualmente desafiado o julgado, e sendo o(s) recurso(s) tempestivo(s), após a última intimação das partes, pessoal, na pessoa do advogado ou por edital, abra-se vista para, no prazo legal, apresentação de razões e contrarrazões de apelação, remetendo-se em seguida os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Criminal, com as homenagens deste Juízo.

Mais a mais, quando da remessa, conforme artigo 380, § 3º, das NSCGJ, anote-se na capa, se físico, ou em pendência no sistema SAJ, se digital, o termo final da prescrição.

Não desafiado, e/ou advindo o trânsito em julgado, cumpra-se a decisão de praxe deste juízo e, se o caso, expeça(m)-se mandado(s) de prisão em desfavor da(o)(s) ré(u)(s), bem com a(s) respectiva(s) guia(s) de recolhimento para o devido

cumprimento da pena imposta a(o)(s) sentenciada(o)(s), intime-se a(o)(s) ré(u)(s) para pagamento das custas e taxas processuais e, em relação à multa penal, com cobrança e, se necessário, execução, proceda-se nos termos do Provimento CG nº 5/22 (verificação de fiança recolhida nos autos, atualização, compensação/ abatimento ou extração de certidão de sentença ao MP); oficie-se à(s) vítima(s), ao setor de objetos apreendidos.

Após o trânsito em julgado, lance-lhe o nome no rol dos culpados.

Arquivem-se os autos oportunamente, com as comunicações e anotações de praxe.

P.I.C.

São José dos Campos, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA